

1501425-35.2021.8.26.0201

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Violação de domicílio

Magistrado: TIAGO TADEU SANTOS COELHO

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA ATINENTE À EMBRIAGUEZ, PRECONIZADA NO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL, OU PELA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 2.º DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ACTIO LIBERA IN CAUSA. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, 50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501425-35.2021.8.26.0201 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501425-35.2021.8.26.0201

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Violação de domicílio

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3087707/2021 - DEL.POL.GARÇA

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

LEONARDO APARECIDO DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. TIAGO TADEU SANTOS COELHO

Vistos.

LEONARDO APARECIDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado pela suposta prática do crime descrito no art. 150, caput, do Código Penal.

Relatório dispensado (artigo 81, § 3º, Lei nº 9.099/95).

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/02); pelos termos de declarações (fls. 04/07) e pela prova oral colhido em juízo.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

Em solo policial, a vítima NATALINO DIAS declarou: "Que reside na Rua Prudente de Moraes, 732; que mora no local com sua esposa e sua filha, mas foi dormir na casa

de sua mãe na noite passada por precaução, pois está temeroso quanto ao antigo relacionamento de sua filha, já que o ex-companheiro dela está preso; que nesta manhã, por volta das 06h00min, voltou para sua casa sozinho, e viu que a janela estava aberta, e estranhou; que viu a porta de vidro estourada, e ao entrar na casa, se deparou com um indivíduo deitado, dormindo na cama do declarante; que "chacoalhou" o indivíduo, que não acordou; que então chamou a polícia militar; que com a chegada dos policiais, ele acordou, e aparentando estar bêbado e drogado; que então foi informado do indivíduo se chamar Leonardo Aparecido dos Santos; que afirma que já vai realizar o conserto da porta de vidro, não aguardando a perícia". (fl. 04). EM JUÍZO, a testemunha afirmou que foi pernoitar na residência da genitora. Ao retornar, viu a janela aberta e a porta de vidro com marca de chute e caída. Afirmou que entrou no quarto e deparou-se com o acusado dormindo em sua cama. O acusado derrubou a porta de vidro. Acredita que o acusado estava alcoolizado. Presenciou a chegada da polícia, que levou o acusado. O acusado falou que tinha adentrado na casa errada e pediu desculpa. O policiamento levou o acusado embora.

Em solo policial, a testemunha JOÃO CARLOS ASSEM declarou: "Que na data dos fatos foram acionados via COPOM; que no local a vítima Natalino Dias relatou que ao chegar em casa encontrou a porta de vidro quebrada e o autor Leonardo dormindo em sua cama; que diante disto Leonardo foi conduzido a esta Unidade Policial, onde prestou declarações, e como não houve subtração de nada, ele foi liberado; que Natalino também deu sua versão e foi liberado, e o local já estava prejudicado para uma perícia técnica; que o boletim foi elaborado como dano e invasão de domicílio". (fl. 07). EM JUÍZO, a testemunha afirmou que foram acionados pelo morador, que relatou que tinha passado a noite fora da residência. Ao retornar pela manhã, percebeu que a janela estava entreaberta e percebeu que a porta de vidro estava estourada. Afirmou que, ao adentrar no imóvel, a vítima surpreendeu o acusado dormindo em sua cama. Narrou que a vítima acionou a polícia, que foi até o local. Afirmou que o acusado disse não saber o que estava fazendo ali e aparentemente estava sob efeito de droga ou álcool. A porta de vidro estava toda quebrada. O acusado não subtraiu nenhum pertence da vítima.

Durante o interrogatório em solo policial, o acusado LEONARDO APARECIDO DOS SANTOS declarou: "Que não se lembra do que aconteceu; que bebeu bastante, e não sabe como foi parar no local; que não conhece as pessoas que moram no local; que possui passagem policial pelo artigo 157". (fl. 05). DURANTE O INTERROGATÓRIO JUDICIAL, o acusado confirmou que tinha saído da residência da sobrinha da vítima. Afirmou que não sabe como ingressou no local e que, no dia dos fatos, tinha feito uso de bebida.

Pois bem. Analisando o conjunto probatório, entendo que a prova coligida nos autos é suficientemente segura para a expedição de condenatório em desfavor do acusado.

A vítima relatou que, no dia dos fatos, por volta das 06 horas da manhã, ao retornar para casa, percebeu que a janela estava aberta e que a porta de vidro estava estourada. Narrou que, ao entrar em sua casa, deparou-se com o acusado dormindo em sua cama. A vítima relatou que acionou a polícia, que compareceu ao local, conduzindo o réu à Delegacia de Polícia.

A narrativa apresentada pela vítima foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Da mesma forma, o acusado confessou tanto em solo policial quanto em juízo que adentrou na residência da vítima sem autorização.

É cediço que a infração em questão é classificada pela doutrina como crime de mera conduta, eis que não descreve qualquer resultado naturalístico.

Rogério Greco leciona que: "O delito de violação de domicílio se consuma quando há o efetivo ingresso do agente na casa da vítima ou em suas dependências, ou no momento em que se recusa a sair, quando nela havia ingressado inicialmente de forma lícita. (Código Penal Comentado. Editora Impetus. 14ª Ed. P. 485)

In casu, tendo em vista que o acusado ingressou na residência da vítima contra a vontade desta, é de rigor sua condenação pela prática do crime tipificado no art. 150, caput, do Código Penal.

Por fim, não se pode olvidar que o art. 28, II, do Código Penal prevê que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal. Nesse sentido, é a orientação do C. STJ: AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA ATINENTE À EMBRIAGUEZ, PRECONIZADA NO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL, OU PELA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 2.º DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ACTIO LIBERA IN CAUSA. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRADO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que "nos termos do art. 28, II, do Código Penal, é cediço que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito." (AgInt no REsp 1.548.520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016; sem grifos no original). (AgRg no AREsp 1551160/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020)

Desta forma, de rigor a condenação do réu nos termos da denúncia.

Nos termos do art. 68 do Código Penal, passo à DOSIMETRIA DA PENA:

Na primeira fase da dosimetria da pena e atento ao disposto no art. 59 do Código Penal, observo que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena-base em 01 mês de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, estão presentes a atenuante da confissão e a agravante de reincidência, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 01 mês de detenção.

Na terceira fase da dosimetria da pena, observo que inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 01 mês de detenção.

Em razão da quantidade da pena aplicada e da reincidência do réu, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pois não restaram configurados os pressupostos do art. 44 do Código Penal. O réu também não faz jus à suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu LEONARDO APARECIDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática do crime descrito no artigo 150, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 mês de detenção, em

regime inicial semiaberto, conforme fundamentação supra.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pois não restaram configurados os pressupostos do art. 44 do Código Penal. O réu também não faz jus à suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do Código Penal.

Considerando que não estão presentes os pressupostos da prisão cautelar, o acusado poderá recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências: a) Expeça-se Guia de Execução Penal de acordo com o disposto nos artigos 105 e 106 da Lei de Execuções Penais, remetendo uma cópia ao Juízo da Vara das Execuções Penais competente; b) Em obediência ao § 2º do art. 71 do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para cumprimento do art.15, III, da Constituição Federal, com cópia desta sentença e com o registro de que a suspensão dos direitos políticos deve ser mantida enquanto não declarada a extinção da sanção penal; c) Expeça-se certidão de honorários ao patrono constituído por meio do convênio da OAB/DPE.

Condene o réu ao pagamento das custas, nos termos da lei.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Garça, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA